

次の【事例】中の(ア)から(オ)までの下線部分につき、告訴として有効となる場合には1を、無効となる場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、(ア)同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、(イ)Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。これに対し、司法巡査Yは、Vに、H警察署長を務める司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求めた。その後、Vは、司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。そのため、(ウ)Aは、再度、考えを改め、同年8月5日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。さらに、(エ)Vも、同年8月20日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。その後、Vの父親であるBは、同年9月1日に初めてVが甲から名誉毀損の被害を負わされたことを知った。そして、(オ)Bは、同月2日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。なお、甲にVを被害者とする名誉毀損罪が成立することに争いはないものとする。

No32	告 訴						正答率
H23-22	正 解	ア 1	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 1	9%

ア 有効となる

231 条。被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。その趣旨は、被害者が無能力者であったり、死亡していたりする場合のあることを予想して、被害者保護の見地から、一定範囲の者にも告訴権を認める点にある。「独立して」(231 条 1 項)とは、本人の意思と無関係に、という意味である。その理由は、法定代理人の告訴権は、本人保護の見地から、法定代理人自身の適正な判断により行使されるべきものであること、231 条 1 項の法定代理人の告訴権については、2 項ただし書のような制限が付されていないことからしても、本人の意思に反しても告訴することができる」と解されている点にある。本記述では、A は、未成年者である被害者 V の母親であり、親権者であるから(民法 818 条)、法定代理人にあたる。よって、V が A に対して、被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げたとしても、A は、告訴することができる。したがって、A の告訴は、有効となる。

イ 無効となる ★

241 条 1 項。告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。検察事務官や司法巡査に告訴又は告発を受理する権限が認められていない理由は、検察事務官は、検察官の指揮を受け、その補佐として捜査を行うものであり、司法巡査は、個々の事件の捜査の主宰者ではなく、司法警察員の補助者として個々の捜査活動をするものにすぎないからである。本記述では、V は司法巡査 Y に告訴をしており、司法巡査は司法警察員には含まれない(39 条 3 項本文かつこ書参照)。したがって、V がした告訴は、無効となる。

ウ 無効となる

237 条 2 項。告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。その趣旨は、自己が一旦した告訴を取り消しておきながら、更に同じ犯罪事実について重ねて告訴することを認めることは、私人の恣意により国家刑罰権の行使を左右し、ひいては告訴権の濫用を招くおそれがあるため、これを防ぐ点にある。本記述では、A は、平成 22 年 7 月 20 日に告訴を取り消しているため、更に告訴をすることができない。したがって、A が、再度、平成 22 年 8 月 5 日にした告訴は、無効となる。

エ 無効となる ★

235 条本文。親告罪の告訴は、犯人を知った日から 6 箇月を経過したときは、これを行うことができない。その趣旨は、親告罪については有効な告訴の存在が起訴の条件であることから、親告罪について告訴権の行使期間を無制限に認めると、国家刑罰権発動の可能性が私人である告訴権者の意思によっていつまでも変動的な状態におかれることになるので、告訴権者が告訴をなし得る期間を限定した点にある。本記述では、V は、平成 22 年 2 月 10 日、A から、甲が犯人である旨を伝えられており、「犯人を知った」といえる。そうすると、平成 22 年 2 月 11 日から(初日不算入の原則。55 条 1 項本文) 6 箇月である平成 22 年 8 月 11 日を経過したときは、告訴をすることができない。したがって、平成 22 年 8 月 20 日にした V の告訴は、告訴期間を経過した後になされたものであるから、無効となる。

オ 有効となる

236条。告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。被害者たる告訴権者が数人あるときは、各自が犯人を知った日が、それぞれの告訴期間の起算日となることについては争いはない。もっとも、本記述のように、被害者とその法定代理人とで、犯人を知った日が異なる場合については、その起算日が問題となる。判例は、親告罪の被害者が犯人を知った時から6箇月を徒過した後に被害者の法定代理人が犯人を知り、その翌日になされた告訴の有効性が争われた事案において、「本件各告訴は告訴期間を徒過したものではなく……」としている（最決昭28.5.29）。その理由として、判例は、「法定代理人の告訴権は独立して行使できるのであるからその固有権であると解すべきである」ということを挙げている。よって、被害者が犯人を知った時から6箇月を徒過し、告訴権が消滅した場合でも、法定代理人がこれを知った時から6箇月以内にした親告罪の告訴は有効である。本記述では、Vが犯人を知った時から6箇月を徒過しており、Vの告訴権は消滅している。しかし、Vの父親である法定代理人Bの告訴については、Bが犯人を知った平成22年9月1日が起算日となり、Bが告訴をした平成22年9月2日の時点では、6箇月を徒過していない。したがって、Bの告訴は有効となる。

